

La Firma Digital

Concepto. Aspectos Técnicos.

La utilización de comunicaciones electrónicas plantea el problema de asegurar la autoría e inalterabilidad de las expresiones de voluntad contenidas en los mismos. Este problema no es nuevo, sino que ha sido abordado por el derecho en forma reiterada al momento de tratar el tema de firma.

El Código Civil establece como requisito de los instrumentos privados la firma en el art. 1012 cuando establece que *“La firma de las partes constituye una condición esencial para la existencia de todo acto bajo la forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos”*

Borda define a la firma como *“la manera habitual con que una persona escribe su nombre y apellido con el objeto de asumir las responsabilidades inherentes al documento que suscribe”*¹. De la definición surge que la existencia de dos requisitos: La habitualidad y la intención de manifestar el consentimiento. La firma, tanto en los documentos privados como en los públicos, constituye un mecanismo que permite identificar a los autores de un escrito e imputar el contenido del mismo a esta persona.

Ello obedece a un fundamento técnico. La firma de puño y letra de una persona contiene una serie de variables (caligrafía, inclinación del instrumento de escritura, presión ejercida sobre el papel) que se mantienen constantes y permiten al observador entrenado comparar distintas firmas para determinar la autoría de una firma.

No es, sin embargo, la única tecnología disponible. A este respecto la posibilidad de la utilización de la impresión huellas dactilares ha generado debates en la doctrina dividiendo a los autores entre aquellos que entienden que el art. 1012 solo permite la adopción de la firma como medio de expresión de la voluntad –Salvat y Orgaz, entre otros- y los que, como Llambias, sostienen una interpretación progresiva del artículo.

Con prescindencia de la postura a adoptar la descorporización del documento plantea un problema nuevo: Atento la inexistencia de un formato papel, resulta imposible la escritura de puño y letra, requisito indispensable para la firma ológrafa².

¹ Borda, Manual de derecho Civil, Parte General, p 447.

² Debe tenerse en cuenta que incluso una copia fotostática de la firma no es apta para realizar una pericia caligráfica, ya que no es posible analizar variables como presión o inclinación de la pluma.

Resulta entonces indispensable encontrar otro método de autenticación de los mensajes, que permita identificar a sus autores sin necesidad de un soporte material. Allmark y Bergel³ señalan que existen tres clases de formas de autenticación de los documentos electrónicos: la utilización de código de ingreso, los métodos biométricos y los criptográficos.

El código de ingreso está compuesto de una combinación determinada de cifras o bien de letras, solo conocidas en principio por el titular del mismo. Son asimismo denominados por la doctrina como P.I.N. (*Personal Identification Number*). Dicho código se combina normalmente con el uso de una tarjeta magnetizada que permite la verificación de la identidad del usuario.

Los métodos biométricos son aquellos que utilizan las características fisonómicas únicas de cada sujeto para su identificación. Dentro de esta categoría podemos incluir a los lectores de retinas y huellas digitales, así como a los sistemas de reconocimiento de voz.

Los métodos criptográficos, en cambio, utilizan métodos matemáticos de codificación de los mensajes para lograr determinar la identidad del autor del mensaje.

Su existencia se remonta a la antigua Grecia donde las comunicaciones de los ejércitos se realizaban utilizando un pequeño rollo de madera en el que se envolvía el soporte del mensaje. Una vez escrito, se desenrollaba y el contenido resultaba ininteligible para toda persona, salvo para el receptor, quien poseía un rollo similar para realizar la operación inversa.

Esta forma embrionaria de codificación ya contiene los elementos básicos del sistema: Un método de cifrado y una clave para su decodificación. Posteriormente, y a partir de los trabajos de álgebra realizados en la Edad Media, se introdujeron métodos matemáticos de encriptación, utilizando algoritmos para modificar el contenido del mensaje. Estos sistemas habitualmente utilizaban medios mecánicos realizar las operaciones criptográficas, atento la complejidad de las mismas⁴

La introducción de los computadores permitió la generación de sistemas más seguros, al aumentar el poder de cálculo utilizable para la codificación. Al mismo tiempo evidenció una falencia de los métodos hasta allí empleados: La clave era conocida tanto por el receptor como por el emisor, circunstancia que implicaba un

³ Allmark y Bergel, “*Reflexiones sobre la naturaleza jurídica y valor probatorio del documento electrónico*” Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, N° 25, Córdoba, Argentina, 1988.

⁴ Entre otras máquinas de cifrado se pueden mencionar la máquina enigma utilizada por Alemania en la segunda guerra mundial y el disco descifrado italiano de fines del siglo XIII.

problema de seguridad, debiéndose confiar en que la otra parte no divulgaría la información.

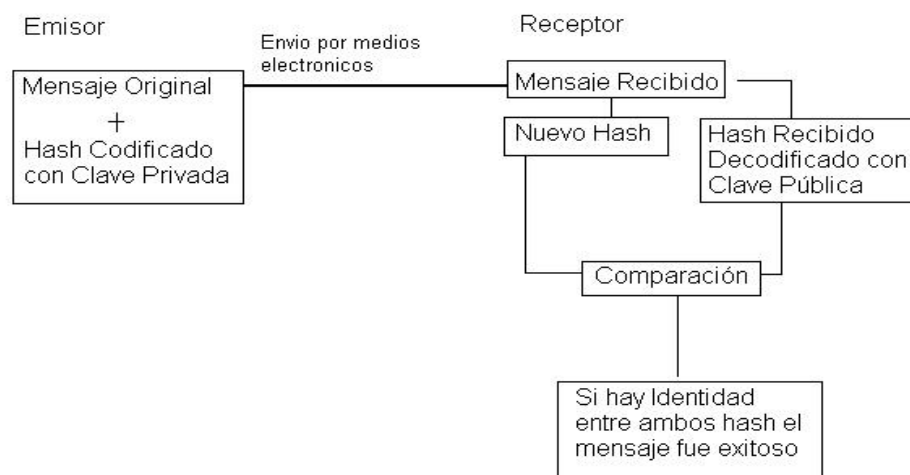
La solución encontrada fue la utilización de un algoritmo que utilizaba dos claves: Una pública y otra privada, conocida solamente el destinatario del mensaje. La comunicación entonces podía ser cifrada con la clave pública por cualquier persona, pero solamente podía ser descifrada por el dueño de la clave privada, asegurando la confidencialidad del mensaje.

Sin embargo, esto no nos ofrece la función de identidad necesaria para suplantar a la firma ológrafa: Si bien el receptor del mensaje solo puede ser el poseedor de la clave privada, el autor puede ser cualquier persona, ya que se utiliza una clave pública para su remisión. Es necesario invertir los términos del algoritmo para lograr autoría: Si codifico el mensaje con mi clave privada, entonces solo yo puedo ser el autor del mismo.

El problema de utilizar esta forma de encriptación es doble: En primer lugar, el receptor no puede asegurar que el mensaje haya sido modificado, atento que para su lectura solo hace falta utilizar una clave conocida por todos. En segundo lugar, salvo que exista un acuerdo anterior con el emisor, no es posible determinar a ciencia cierta quien es el autor del mensaje.

El primero de los problemas se soluciona con la aplicación de un nuevo algoritmo matemático conocido como *Hash*. Un *hash* puede ser definido como un número que se obtiene haciendo una operación matemática sobre todos los caracteres del mensaje, de forma tal que la modificación del contenido del mensaje por mínima que sea, implica una variación en el número resultante.

De esta manera no es necesario cifrar todo el mensaje: Si simplemente codificamos el *hash* resultante del mensaje obtenemos los mismos resultados con respecto a la autoría, toda vez que se sigue utilizando la clave privada del emisor. Pero al mismo tiempo se obtiene un parámetro de comparación, ya que al decodificar el hash original que acompaña el mensaje, puede cotejarse este con el resultante del mensaje recepcionado. Si los mismos coinciden el mensaje no ha sido alterado. En un gráfico:



El segundo problema se basa en la imposibilidad de acreditar la identidad de remitente. Salvo que las partes hayan acordado usar una clave determinada, no es posible conocer cual es la clave pública correspondiente al mensaje y aun en la hipótesis que la conociéramos, de ello solo podemos derivar, más allá de toda duda, una correspondencia entre ambas claves, pero no respecto a la identidad de quien la envía. Se hace necesaria la intervención de un tercero confiable que acredite esta identidad mediante la expedición de un certificado digital que acompañe al mensaje, para así vincular jurídicamente el mensaje con su autor.

De todo lo expuesto, es posible concluir que el problema de la regulación de la firma digital conlleva el análisis de tres cuestiones básicas: El concepto mismo de firma, o dicho de otro modo, cuáles son las tecnologías que recepta el ordenamiento como forma de acreditación de la identidad; los efectos jurídicos que le otorgan al documento resultante y por último cuál es la estructura de certificación que nos permiten imputar un mensaje a una persona determinada

Concepto Legal de Firma: La Firma Digital y Firma Electrónica

En el ordenamiento argentino, la firma digital se encuentra regulada mediante la ley 25.506⁵, la que modifica en forma sustancial lo normado por el código civil en materia de instrumentos y firma. Asimismo utiliza en forma particular los conceptos de firma

⁵ Ley publicada en el boletín oficial 14 de diciembre de 2001.

digital y electrónica, a las que otorga consecuencias jurídicas diferentes.

El art. 2 de la 25.506 define a la firma digital de la siguiente manera *“Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes”*

Si bien de la definición no establece en forma expresa la adopción de la criptografía asimétrica como tecnología utilizada para la firma digital, manteniendo una nominal neutralidad tecnológica, de la descripción utilizada resulta clara su adopción como medio de identificación del firmante.

Asimismo y en el art. 5 define la firma electrónica como el *“...conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital”*

La firma electrónica es una definición residual entendiendo por tal aquellos medios de identificación electrónicos que no cuenten con las previsiones prescriptas por la ley. Hocsman⁶ sostiene que si bien ambos conceptos se refieren a medios de identificación en un mensaje electrónico, la firma digital al exigir mayores requisitos, obtiene un mayor nivel de seguridad, que permite las presunciones respeto de la autoría y la integridad del mensaje.

La denominación utilizada puede llevar a confusión, particularmente cuando se la compara con las legislaciones extranjeras. Así, la directiva europea sobre firma digital 1999/93/CE⁷ habla de firma electrónica y electrónica avanzada, siendo éste último término equivalente a nuestra firma digital⁸. Otros ordenamientos, en cambio, no diferencian entre firma digital y electrónica. Así, la *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* de los Estados Unidos de América simplemente define a la firma electrónica como un proceso electrónico que permite imputar la manifestación de voluntad de una persona determinada, evitando

⁶ Hocsman, *Negocios en Internet*, Ed. Astrea, 2005, pag. 358.

⁷ Aprobada 13 de diciembre de 1999, disponible en <http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/directiva.PDF>

⁸ Similar terminología utilizan las regulaciones del continente como España o el Reino Unido.

cualquier categorización y manteniendo una verdadera neutralidad tecnológica.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la solución argentina no aparece como la más acertada. Si la firma electrónica mantiene una relación de género a especie con la digital, la forma lógica de exposición debería ser la definición de las categorías generales para luego regular los casos específicos, tal como lo hacen las legislaciones basadas en la directiva europea. Es igualmente criticable la redacción del art. 5 de la ley, toda vez que define un instituto de forma subsidiaria, omitiendo enunciar sus condiciones necesarias. Dicho de otro modo, la firma electrónica se encuentra definida por lo que no es y no por lo que es.

En cuanto a la validez de la firma digital el art. 3 asimila la firma digital a la ológrafa, en cuanto prevé que *“Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia”*

La utilización del término firma digital dio pie a la discusión respecto si el requisito de la firma quedaba satisfecho con la utilización de la firma electrónica. Con el fin de zanjar dicha discusión, el decreto 2628/02⁹, reglamentario de la ley 25.506, establece que a los efectos del artículo antes analizado pueden utilizarse cualquiera de las dos soluciones tecnológicas.

El art. 4 establece las excepciones al principio de equivalencia: las disposiciones por causa de muerte, los actos jurídicos del derecho de familia y los actos personalísimos en general y aquellos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea que la incompatibilidad nazca de la ley o del propio acuerdo de partes. El fundamento de dichas hipótesis se funda en la necesidad de una seguridad calificada que a criterio del legislador solo puede quedar asegurada mediante la firma olografa.

Documento electrónico

El art. 6 de la ley 25.506 establece el concepto de documento digital, definiéndolo como *“...la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”*

Allmark y Bergel¹⁰ definen al documento electrónico como aquel gestado con la intervención de un ordenador. En tal sentido, el

⁹ Publicado en el boletín oficial el día 19 de diciembre de 2002

¹⁰ Allmark y Bergel, Op cit, pags. 4.

mismo puede estar sobre un soporte volátil, como la memoria ram de una computadora o en un medio destinado a permanecer inalterable, como en el caso del almacenamiento óptico (cd-rom o DVD).

En los casos de formatos que permitan asegurar la permanencia, resulta claro que el mismo puede admitirse como una prueba documental, similar al una fotografía o una cinta de audio. Sin embargo el tráfico jurídico necesita una mayor seguridad, debiendo equiparse el documento digital al instrumento privado o público según el caso¹¹.

Para el exista escritura es necesario que nos encontremos frente a un mensaje escrito en un soporte que permita la conservación, en un lenguaje destinado a la conservación. Todos estos elementos se encuentran en el documento electrónico, con la salvedad de que el medio utilizado se haya descorporizado, siendo necesaria la utilización de un ordenador para su lectura.

El art. 6 actualiza la tradicional definición del código civil, desvinculando el mensaje de la tecnología utilizada para su conservación. Es así que permite asimilar la representación digital al concepto de instrumento al momento que establece *in fine* que “*Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura*”

Una vez establecida la existencia y validez de un documento digital, es necesario analizar dos cuestiones básicas. La primera es cuál es la validez probatoria de los documentos firmados digitalmente. La segunda es el problema de las copias.

Según lo normado por el Código Civil, los instrumentos privados necesitan el reconocimiento de quien lo suscribió para obtener capacidad probatoria. A dichos efectos el art. 1031 del código civil marca que en el caso del firmante de un documento, es obligación el reconocimiento del mismo en caso de ser presentado en juicio, recayendo la carga de la prueba de la autoría en quien presenta el mismo.

En el caso de los documentos firmados digitalmente este criterio se encuentra modificado por la ley 25.506. Tal como se analizara al momento de tratar los fundamentos técnicos de la firma digital, el método de criptografía asimétrica permite asegurar no solo la autoría del documento enviado sino asimismo la inalterabilidad del mensaje.

Es por ello que el art. 7 de la ley establece la presunción de la autoría del documento en los siguientes términos: *Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma*. En

¹¹ Imaginemos la autorización para recabar los datos de un persona realizada mediante medios electrónicos. En tal caso y atento el requisito de la escritura, la ausencia de asimilación conllevaría la nulidad del acto jurídico.

similares términos el art. 8 establece la presunción *iuris tantum* respecto de la inalterabilidad del documento.

Esta presunción se establece solamente respecto de la firma digital. La firma electrónica, atento los menores niveles de seguridad que ofrece, se asimila a la ológrafa siendo necesaria la prueba de su autoría en el caso de desconocimiento.

En la práctica, ello deriva en una inversión en la carga de la prueba en los casos de la firma digital, recayendo en quien desconoce la autoría o integridad del mensaje, la actividad tendiente a lograr el convencimiento del juez respecto a la falsedad alegada.

En el plano doctrinario, algunos autores han sostenido la existencia de un nuevo tipo de documento. Fornari y Lavalle Cobo marcan que a diferencia del instrumento privado, el documento digital mantiene la presunción de autoría e integridad. De la misma forma, y a diferencia de un instrumento público, esta condición existe salvo prueba en contrario, no requiriéndose un juicio de redargución de falsedad para atacar su autenticidad. Estas características impiden asimilarlo a cualquiera de las dos categorías tradicionales previstas en el código civil¹².

Con respecto a la existencia de múltiples ejemplares del documento, debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista técnico no existe diferencia entre el original digital y las subsecuentes copias que de él se extraigan. Este es el fundamento del texto del art. 11 que equipara al original los documentos digitales de segunda generación, obteniendo el mismo valor probatorio.

Similar solución podemos encontrar en los casos de digitalización de documentos. El art. 12 de la ley autoriza a mantener en soporte digital los documentos respecto de los cuales haya obligación de mantener al norma que la exigencia legal de conservar los documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de su equivalente documento digital, siempre que sean accesibles para su lectura y sea posible establecer el destino, origen fecha y hora de su recepción. A su vez, decreto reglamentario 2628/02 en su art. 5 establece la posibilidad de obtener copias de los mismos, las que serán certificadas de conformidad con los procedimientos legales vigentes para el acto de que se trate.

El Certificado Digital

Tal como analizáramos al tratar los aspectos técnicos de la firma digital, el certificado digital cumple una función fundamental en la identificación del remitente del mensaje.

¹² Fornari Lavalle Cobo, comentario al art. 6 de la ley 25.506, en Belluscio (dir) Zannoni (Cord) Código Civil Tº 9, Ed Astrea,

Al mismo tiempo, esta función conlleva la potencialidad de generar grandes perjuicios para los tenedores de certificados en los casos de certificadores negligentes o malintencionados. Es por ello que la ley de firma digital establece el control de la actividad por parte del estado, quien regula las condiciones que deben cumplir las empresas que deseen prestar el servicio.

El certificado digital es definido por el art. 13 de la ley 25.506 como *“el documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular”*. Técnicamente, constituye un mensaje que se adjunta al principal, en el que constan los datos del remitente, como asimismo los elementos necesarios para determinar los alcances de la firma otorgada.

El art. 14 define los criterios de validez de los certificados digitales cuando establece que deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante;
- b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la autoridad de aplicación, y contener, como mínimo, los datos que permitan:
 1. Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan su identificación única;
 2. Ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación;
 3. Diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado;
 4. Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma;
 5. Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido.

El primero de los requisitos es la necesidad de que los emisores de certificados digitales encuentren licenciados por el estado. El decreto 2628/02 establece la diferenciación entre los certificados digitales emitidos por certificadores licenciados y los emitidos por los que carecen de tal condición. El art. 3 del reglamento otorga a los documentos firmados con los primeros las presunciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la ley de firma, mientras que la ausencia de licenciamiento por parte del estado transforma a las firmas utilizadas en simplemente electrónicas, según lo establece el art. 2 del mismo cuerpo legal

Respecto a la obligación de exhibir la política de certificación, es necesario explicitar cuales son las condiciones de validez del certificado, entendiendo por tales la enunciación de los actos que este permite realizar. En tal sentido, el art. 23 de la ley resta validez a los actos realizados fuera de los parámetros autorizados por el

certificado, ya sea porque su objeto es manifiestamente extraño o porque el mismo excede los montos autorizados.

Respecto a la eficacia del certificado, el art. 15 de la ley ordena que los mismos solo serán válidos dentro del período de vigencia, el cual debe ser indicado en el mismo, consignándose tanto la fecha de inicio como la de vencimiento.

Asimismo, y aún antes de su vencimiento, los certificados pueden ser revocados en los supuestos contemplados por la ley. El art. 19 inciso e) de la ley de firma enuncia los casos en que el certificador tiene la obligación de dar de baja el certificado. Las hipótesis son:

- 1) A solicitud del titular del certificado digital.
- 2) Si determinara que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa, que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación.
- 3) Si determinara que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros.
- 4) Por condiciones especiales definidas en su política de certificación.
- 5) Por resolución judicial o de la autoridad de aplicación.

Además de estas previsiones, el decreto reglamentario agrega los siguientes casos en su art. 23

- 1) Muerte o desaparición con presunción de fallecimiento.
- 2) Si la firma se ha otorgado en razón de un mandato y este se ha revocado.
- 3) En los casos de la información suministrada haya dejado de ser válida.

Por último y con respecto a los certificados expedidos en el extranjero, el art. 16 de la ley 25.506 establece que estos podrán ser reconocidos en dos casos: Si existe un acuerdo de reciprocidad firmado por la Republica Argentina y el país de origen del certificador o en la hipótesis que el certificador extranjero sea reconocido por un certificador licenciado previa validación de la autoridad de aplicación.

Certificadores licenciados y autoridades de registro

Los certificadores licenciados son definidos en el art. 17 de la 25.506 como las personas de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público autorizado para actuar como proveedores de servicios de certificación en los términos de la Ley 25.506 y su normativa.

El certificador debe obtener una licencia (Art.20) para lo cual debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y tramitar la solicitud respectiva. La licencia le será otorgada previo dictamen legal y técnico que acredite la aptitud para cumplir con sus funciones

y obligaciones.

El certificador debe cumplir una serie de funciones estipuladas por el art. 19: recibir una solicitud de emisión de certificado digital, emitir certificados digitales, y controlar los mismos, manteniendo copias de todos los certificados emitidos. Son asimismo los encargados de revocar los certificados digitales que hayan emitido.

La ley reconoce un tipo especial de certificado denominado Certificado por Profesión el cual puede ser emitido solamente por las entidades que controlan las matriculas profesionales, respecto de sus afiliados, las cuales tendrán la misma validez que la firma manuscrita.

El decreto reglamentario 2628/02 en su Art. 35 crea la figura de la Autoridad de Registro con la función específica de validar la identidad.

Los Certificadores Licenciados podrán delegar en ellos las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados.

Dichas Autoridades están igualmente autorizadas para el archivo y la conservación de toda la documentación respaldatoria del proceso de validación de identidad.

Debe tenerse en cuenta que la utilización de los servicios de la autoridad de registro no implica una limitación de la responsabilidad de los certificadores licenciados, los que siguen siendo responsables por los daños derivados de los errores contenidos en los certificados por ellos emitidos.

Estructura Administrativa de firma digital en la LEY 25.506

Podemos definir a la estructura administrativa como el conjunto de organismos del estado encargados del control del servicio de gestión de certificados, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la tarea, reduciendo los riesgos a los niveles más bajos posibles.

La normativa vigente establece la configuración de una Infraestructura de Firma Digital de alcance federal integrada por:

a) *Autoridad de Aplicación*: Según el Art. 29 de la ley y Art. 4 del decreto reglamentario, esta función se encuentra asignada a la jefatura de gabinete de Ministros.

La ley otorga amplias funciones a esta autoridad; entre ellas, determinar los procedimientos de firma y verificación, conforme estándares tecnológicos internacionales.

El decreto n° 409/2005, estableció que la subsecretaria de la gestión pública dependiente de la Jefatura de Gabinete actuará como autoridad de aplicación y en las funciones de entidad licenciante de certificadores, supervisando su accionar.

b) Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital.

Es una comisión creada por la ley 25.506 e integrada por profesionales de las distintas áreas relacionadas al tema, hasta un máximo de 7 miembros que, entre otras funciones, emite recomendaciones sobre los aspectos técnicos referidos al funcionamiento de la infraestructura de la Firma Digital

En el Decreto N° 1028/03 se determinó puso la comisión en la órbita de la Subsecretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Finalmente en el Decreto N°160/2004, el Poder Ejecutivo Nacional ha designado a los integrantes de la Comisión Asesora para la Infraestructura Nacional de la Firma digital, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25.506.

c) Ente Licenciante: La ley de firma digital se refiere en varias ocasiones al Ente Licenciante, aunque el mismo no se encuentra definido en el texto legal. Esta omisión obedece a las modificaciones que el proyecto sufrió a lo largo de su trámite reglamentario, el que eliminó la regulación del ente aunque no todas las referencias al mismo.

Para suplir la falencia, el decreto reglamentario 2628/02 en su Art. 11 crea el ENTE ADMINISTRADOR de firma digital que es el órgano técnico-administrativo encargado de otorgar las licencias a los certificadores y de supervisar su actividad.

Sin embargo, por el decreto 1028/03 se resolvió disolverlo, trasladando las funciones asignadas a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) dependiente de la Subsecretaria de Gestión Pública.

La decisión administrativa 6/2007

El poder ejecutivo mediante la decisión administrativa 6/2007¹³, reglamentó el marco normativo que permitirá la aplicación de la ley 25.506 al dictar las normas técnicas que permiten implementar el sistema de licenciamiento

Además de establecer el marco normativo, la decisión administrativa aprobó los “requisitos para el licenciamiento de certificadores y para políticas de certificación”, el “Perfil Mínimo de Certificados y Listas de Certificados, los “Contenidos Mínimos del Resumen de la Política de Certificación y del Manual de Procedimientos de Certificación para Suscriptores”, los “Contenidos Mínimos de los Acuerdos con Suscriptores”, los “Contenidos Mínimos de los Términos y Condiciones con Terceros Usuarios, los

¹³ Publicada en el Boletín Oficial el 12 de febrero de 2008.

"Montos de aranceles y garantías", los "Contenidos Mínimos de la Política de Privacidad" que como Anexos forman parte de la decisión¹⁴.

Lo importante de ésta norma referida al proceso de licenciamiento de certificadores, es que finalmente la Infraestructura de Firma Digital prevista en la Ley 25.506 se encontrará plenamente operativa.

¹⁴ Ver Mongiardino, Marina, *Infraestructura de Firma Digital: Análisis de su Organización y Marco Normativo*, ponencia presentada en el 1º Congreso Provincial de Ciencias Jurídicas, CALP, septiembre de 2008.